

第67472804号“UNOX”商标

准予注册的决定

(2024)商标异字第0000039901号

异议人：乌诺克斯股份公司

委托代理人：广东南越商专知识产权代理有限公司

被异议人：逸爱智能科技(苏州)有限公司

异议人乌诺克斯股份公司对被异议人逸爱智能科技(苏州)有限公司经我局初步审定并刊登在第1840期《商标公告》第67472804号“UNOX”商标提出异议，我局依据《商标法》有关规定予以受理。被异议人未在规定期限内作出答辩。

根据当事人陈述的理由及事实，经审查，我认为：

被异议商标“UNOX”指定使用在第11类“气体引燃器；灯；炉子（取暖器具）”等商品上。异议人引证在先经国际注册并领土延伸至中国受保护的第820974号“UNOX及图”、第1257053号“UNOX.DET&RINSE”商标核定使用在第11类“烤肉机(烹饪装置),陶瓷玻璃制的烹饪炉架,烤面包机,食物的加热展示柜；加热、蒸汽、烹饪、制冷、干燥及通风设备”等商品上。双方商标指定使用商品在功能用途、销售渠道等方面存在差异，不属于类似商品，故未构成使用于类似商品上的近似商标，并存使用一般不会造成消费者的混淆误认。异议人称被异议商标的申请注册侵犯其在先字号权、抢注其商标及违反《商标法》第七条、第十条第一款第（七）项、第（八）项、第四十四条第一款之规定等证据不足。

依据《商标法》第三十五条规定，我局决定：第67472804号“UNOX”商标准予注册。

依据《商标法》第三十五条规定，异议人如对本决定不服，可以依照《商标法》第四十四条、第四十五条规定向国家知识产权局请求宣告该注册商标无效。

2024年05月29日